

B40

~~2740-j~~

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections
Spec Mss. Coll. - Mexico

1772

no.640

Barrientos, Manuel (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 16pp. sm. fol. 1772.
Dispensation of third and fourth degrees of consanguinity
for marriage. the girl was second cousin of the man's mother.

NO 13178

Año Dccc LXXII

Dispensa de 3.^o con 4.^o grado

Grado de Compañeridad concedida
a D.ⁿ Lorenzo Millan y Figueroa
y D.^a Barbara Encada vez. de J.^e
qualquiera.

J.^e
F. J.
E.

Present. En el Pueblo, de Sta. Barbara Tegaloya,
en diez, y ocho dias del mes de Julio, del año
de mil Set. y Setenta y dos: Ante el Sr. D.
Juan Joseph, Fern. Pita: Cura Benf.
p. sa Mag. Vic. Incapite, y Juez Ecl. de
este Paro. de dho Tegal. p. el V. y Ex.
Sr. D. D. Fran. Apst. Lorenzana, mi S.
Dignissimo Arzopo. de la Sta. Cathedral
Igl. Metropolitana, de Mex. del Con
sejo de su Mag. Ha. Se presenta, la
petición, siguiente:

Petición.

Donbexto Millan de Figueroa espa. vi
do se D.ª Maria Manuela Sebastian Originaria
y v. se este Curato de Sta. Barbara Tegaloya
Parece ante Om. en la mas competente forma y
Digo Que tengo celebrados esponsales y aun dado pr
enda a D.ª Barbara de Estrada española doncella
originaria y v. de este dho. Curato hija legitima
de D. Diego de Estrada difunto y de D.ª Maria
Mexia de Lagos Por conocer como conosco al que
el remedio de mi alma y sosiego de mi conciencia
Depende de ponerme en estado el que sin embargo
de sea mi parienta en cuarto con tercero grado la
referida tengo concertado con ella por no tener fa
cultad de matrimonio comodo con persona de
este lugar especialmente de esta Cabecera donde vive
que no sea mi parienta y por experimentar y a
el matrimonio que con mi primera muger celebre gra
vicinas inquietudes efectos todos del pleito que segui
mos a causa de no querer largar su hija y venir a
vivir con migo en esta mia lo que me detiene y del

y del todo retrae ~~an~~ volictar en otro país ma-
trimonio Viendo también de la consideración
de Vm. el ser esta niña visiblemente pobre
y su M.^e viuda y el que notoriamente se re-
media la consagrada D.^a Barbara con el pre-
sente matrimonio; por lo qual ^{para,} satisfacen la
palabra y prenda que le tengo dada se hade
recibir la Justificación de Vm. de mandarse
recibir información sobre las causas q.^e llevo di-
chas y viendo ciertas consultar con las dilige-
ncias al S.^r Gobernador Provisor y Oídor
General a fin de que su piedad se digne de
dispensarme el cuarto con tercero grado de
consanguinidad en que me halló ligado con
la citada D.^a Barbara: Por tanto ^{tes} año
Vmo. pido y suplico así lo haga Suo nover de
malicia y lo nesevario. V.
Xorberto Millan

Puesho. P.^a su Merced vista: la hubo, p.^a pre-
sentada: En cuya atención, devia mandarse
y mando, se proceda, a Recibir, la In-
form. q.^e se ofrece dar, p.^a todos, los particu-
lares, q.^e se expresan, y se hagan, las de ma-
dilig. nesevarias. Y q.^e todo, en bastante
ma, provea, lo q.^e aya, y sea de Justicia
p.^a este auto, así lo pareyero, mando, y firmo
Dho. S.^r Juez Ec.^o de q.^e doy fee.
J. Juarez Joseph
J. de Lontoy

Amé mi
Canalesquez & Hec
Cott. & Hec
En beynte y siete dias, del mes de Julio

2
Declaración
del Cont.
3
En el año de mil Set.^o y setenta, y dos: Marien-
do, parado, dho. B.^o Juez Ec.^o a la Plaza de
Sacango, de este P^o de Leq.^a en virtud,
de lo mandado, en el auto antecedente.
Y estando, en la Casa de d^{ha} Maria Me-
xia, de Lagos, viuda de d^ho. Diego de Estrada,
presente d^{ha} Barbara, su hija, Cont.^{te} Bele-
tomo su declaración, y Testis Duram.^{to} q^o hi-
zo, p.^o d^ho. nro. B.^o y la Señal de la S.^a Cruz
conforme a d^ho. vaxo de d^{ha} solemnidad,
prometió, decir verdad, en lo q^o le fuere
preguntado: Y riendolo, sobre, si tiene dada, y
otorgada palabra, de casam.^{to} a d^ho. Donce-
to Millan Cont.^{te}, y si tiene, prendas su-
yas, y sieste, asi mismo, se la tiene otorgada,
Y si sabe, si el su pariente: Y Responde ha-
marize, Barbara, de Estrada, vez Cipa-
nola doncella, natural, y vez.^a de d^{ha} ha-
zienda de Sacango, hija tex.^{ma} de d^ho. Diego,
de Estrada dif^{to} Y de d^{ha} Maria, Mexia de
Lagos: Y q^o es verdad, q^o de su libre, y Esponta-
nea voluntad, sin fuerza, ni a premio, de
Persona alguna, quiere, contraheer matrim.^o
con el Refezido, d^ho. Donceito, Respecto, a ha-
verse dado, ambos, palabra, de casam.^{to} como
seva expresado, y esto suexse ya, en este,
p^oat.^o como, tambien vez, una pobre desorfi-
da, al presente, sin mas amparo, despues,
del de d^ho. q^o el de su pobre Madre viuda,
Y efectuandose, el matrimonio, con el ya ex-
presado, d^ho. Donceito, sin embargo, de ser su
pariente, aun q^o en grado Temoto: Testifica mu-
cho bien: asi p.^o la quietud, y Temedio, de su
Alma, como, p.^o su total Temedio temporal,
p.^o sea como, el, Persona, q^o tiene, todo lo
necesario, y preciso: Por lo q^o pide vaxo la

mayor humildad, se le dispense dho. y mpe-
dim.^{to} p. poder ^{se} contraher, el esta-
do matrimon.^l pues no contrayendolo, que-
dará ~~acabado~~, Expuesta, a varias, desdichas
q. se puedan, acaser, q. dexa, a la atencion, y
consideracion, de su S.^{ta} el S.^{to} Gov. D.^{ho} Juez Gov.
y Vic. Pal. Declarando, como declara, no tener
y mpe.^{to} otro alguno, q. se lo ympida, o di-
rime, ni embarrase, p. no tener con el Con-
viado, cognacion. Espiritual, o legal, ni haver
hecho voto de castidad, ni de Relig.^{on} ni ha-
ver dado palabra, de casam.^{to} a otra persona: ni
tener enfermedad, q. se ympida el uso, del
matrimon.^l ni tener prendas, de otra persona al-
guna, sino, solam.^{te} del Casado Cont.^{te}
y q. esta es la verdad, so cargo del Juram.^{to} q. ~~he~~
tiene, en q. sea firmo, y fidedigno siendole ley-
do, y declaro, ser de diez y seys, años: no fi-
mo p. no saber: Lo firmo dho. S.^{to} Juez de
q. doy, fee. y del conoim.^{to} de la dha. Declaracion
~~text. = varias = not.~~

Juan Joseph

J. L. Cont.^{te}

Amé mi

Juan Valquez de Heronilla

Citt.^o Pub.^{co}

Declaracion
del Cont.^{te}

Incontinenti, se le tomo, su declara.^{on} al Co-
purado Cont.^{te} Con virtud, de lo mandado: An-
te el S.^{to} Juez Ecl.^{co} quien vaxo. La Relig.^{on} de
Juram.^{to} q. hizo segun dho. p.^{to} dho. no. S.^{to} y la
senal de la 3.^{ta} Cruz, prometio decir verdad
y siendole preguntada, responde, llamarse, de
vezos Millan, de Figueras, ser Español vi-
do, de dha. Maria Manuela Rebrion, orig.
y vez.^{no} de este Part.^{do} de Leg. y q. librem.^{te}
de su voluntad Espontanea quiere con-
traher matrimon.^l con la mencionada, dha.
Parras de Enada, a quien se tiene dha.
otorgada palabra de casam.^{to} y prendas, p.^{to}
fuerza de ello: como a si mismo la Ref.^{on}

La tiene dada, y otorgada al Declarante, de
mutuo consentimiento como hea dicho, y Cipresa-
do, en su Escrito, q. esta p.^a careza de estas,
dilig.^s como tambien Cipresa alli, hallase
con el ympedim.^{to} de quarto, con tercero gra-
do de consanguinidad, q. pide con el mayor
Vendim.^{to} de nuevo, a su q.^a el S.^r Gov.^r Jue.
Prov.^r y Vic.^r Ecl.^{co} p.^a q. con su clemencia se
sirva de dispensar, dho. ympedim.^{to} para poder
contraher dho. matrim.^{to} validam.^{te} pues, amas,
de ese no tiene oho alguna, q. le ympida, o
dixima, ni estorve la contraccion, de dho ma-
trimonio q. pretende contraher, pues no tie-
ne con la mencionada Cont.^{te} cognacion Capi-
tural o legal, ni ha hecho voto de castidad,
ni de Relig.^{on} ni ha dado palabra de casam.^{to}
a otra persona: ni tiene enfermedad, q. le
ympida el uso del matrimonio: Siendole
leydo, se afirio, y Ratifico, en su Juram.^{to}
declara ser de edad, de beynte y tres, años,
y lo firmo, con dho. S.^r Juez Ecl.^{co} de q.
doy fee. I. del conoim.^{to} del Declarante.

Juan Joseph
J. de Montoya

Woberto Millan

Antem
Juan Paez Hermosilla
Cott.^o Paez

En dho. Pueblo de Tequaloya: En beynte
y ocho dias, del mes de Julio, del año de
mil Set.^o Veintaydos: En virtud de lo q. se
previene y manda, en el auto, de la primer
foxa de estas dilig.^s se recibió esta inform.^{on}
q. ella presentaron p.^r testigo ante el S.^r Ju-
ez Ecl.^{co} a D.^o Luis de Villegas, Ciprés, Ma-
estro de Sastre, casado con D.^a Ana de Guadara-
ma, a quien doy fee q. conosco, vez.^{no} de este

Testigo de
ambos Cont.

Pueblo de Leg. Quien vaxa por solemnidad,
del Juazm. q. hizo en forma p. d. no.
S. y la señal de la Sta Cruz, prometio,
deja verdad, en todo lo q. le fuere, pre-
suntado, viendolo respondiendo, conozcise
de niño, a d. Horveto Millan de Figue-
roa, p. natural, y vez. de este Partido,
de Leg. Y ave el testigo, es viudo, de d.
Maria Manuela Sebastian: Ala q. se le
dio sepultura Ecl. en la Ygl. Parrochi-
al, del Pueblo, de Calimaya: Y ave tam-
bien, q. quiere contraher matrim. con d.
Barbara, de Estrada Española doncella,
orig. y vez. de la Mazda de Sacango de esta
Dotrina, ala q. conose a su mismo, desde
niña, Y ave q. son parientes, en quarto, con
tercero grado, de consanguinidad, p. cuarto.
dho. d. Horveto Millan Cont. es, fixo le-
xitima de lex. Matrim. de d. Joph. Mi-
llan de Figueroa, Y de d. Fran. de Torres Ca-
no = Prima segunda = de d. Barbara de
Estrada Cont. Y dha. d. Barbara, hija le-
xitima de d. Diego de Estrada dif. y de d. Ma-
ria Mexia: Y el test. d. Diego = Primo her-
mano = de d. Joph. Morales, Madre de la
ya expresada, d. Fran. de Torres: Y la expres-
ada d. Joph. Morales, hija lex. de d. Ma-
tonia de Estrada = hermana lex. de d. Mi-
guel de Estrada, Padre lex. del ya mencio-
nado, d. Diego de Estrada: Y este d. Miguel
y d. Antia de Estrada hijos lex. de d. Ju-
an de Estrada = Tronco =: Y q. ave el tes-
tigo q. todos los expresados, antepados, de los
Cont. Y han sido, y fueron Españoles, y vez. de
este dho. Part. de Leg. Y ave asi mismo, el
declara, q. esta Cont. es summan. pobre, y q.
se Remedia, efectuandose dho. matrim. Y q.
Cont. tuvo sus displiencias, con su dif. Cipriano
p. no haver querido, esta Recidir, en este Part.
Y q. amas del ympedim. expresado, no save
tengan otro alguno, ambos, q. se ympeida,
dixima dho. matrim. q. pretenden contraher
pues no save, tengan cognacion espiritual
al, o legal, ni q. ayan hecho, voto de castidad

4

ni de Relig.^{on} ni q. repa, ayan dado palabra,
de casam.^{to} aotra, persona: ni q. sean ca-
sados, ni desposados, en otra parte: ni q.
tengan enfermedades, q. les, ympida, el
uso del matrimonio. ni q. ayan hecho, aui-
encia, ni p.^r rey. meses, de este su Homi-
cilio, y q. todo, es verdad, lo q. lleva de-
clarado, so cargo, del Juram.^{to} Fho. en q.
se a firmo, y testifico siendolo leydo, y de-
claro, ser de edad, de cinquenta ochos, años.
Y q. aun q. le tocan, las Penales. p.^r ser p.^r
del Cont.^{te} no p.^r eso falta, ala legalidad, y
Relig.^{on} del Juram.^{to} Lo firmo, con dho. S.
Juez Eccl.^{co} de q. doy fee.

Juan Joseph Luis de Villar
Jaz de Montañ

Ante mi
Juan Vazquez de Hermosilla
Coll. Pub.^{co}

Artigo 2.^o Incontinenti: En virtud de lo mandado, p.^a ef-
ta ynforn.^{on} presentaron p.^r testigos ante el
S.^r Juez Eccl.^{co} a Manuel de Pera, vez.^{no} y mer-
cadel, de este Pueblo de Tequaloya, casado,
con Manuela de Pedraza. A quien doy fee, q.
conosco: De quien se recibio Juram.^{to} q. hizo p.^r
D.^o nro. S.^r y la señal de la S.^a Cruz, segun
forma, de D.^o so cuyo cargo, prometio, de-
zir verdad, en lo q. se fues preguntado, y su-
piere: Siendolo dixo, conq. desde nido, a
D.^o Donvento, Millan de Figueroa, y a D.^o
Baabara de Estrada Cont.^{te} p.^r orig.^{al} Juez.
de este Part.^{do} de Leg.^a Trave q. el Cont.^{te} es
viudo de D.^o Na. Manuela Sebastian: como,
tambien sara, el declar. q. esta, mecio, y

del matrimonio, ni q. ayan hecho ausi-
encia, de este su Domicilio, ni p. se-
ys meses: Lo q. esta es la verdad, y lo q.
sabe, so cargo, del Juram. Jho. enq.
reafirmo, y Ratifico, siendole leydo,
y declaro, sea de treinta y cinco, años
y lo firmo con dho. S. Juez Ecl. de
q. doy fee.

Juan Joseph
Paz de Montoya

Juez de Segorramo

Ante mi
Juan Vazquez L. Hermonilla
Cott. Pubco

Auto.
de S. Jemi-
sion

Incontinenti: Haviendo visto, estas dilig. dho.
S. Juez Ecl. las tuvo, y tuvo, p. v. p. v. p.
tes: En cuya conformidad, devia mandar,
y mando, q. originales, sellados, y sella-
dos, en manera q. hagan fee, con in-
forme y montea, se le remitan a
S. el S. J. Juez Prov. y Vic. Real
de este Arzop. p. q. en vista, de ellas,
provea, determine, y mande, lo q. fuere
servido, q. como siempre, sea, lo me-
jor lo proveyo, mando, y firmo dho. S.
Juez Ecl. de q. doy fee.

Juan Joseph
Paz de Montoya

Ante mi
Juan Vazquez L. Hermonilla
Cott. Pubco

Montea por la qual ve ademas

el Parentesco de D. Fernando Villan con
D. Barbara Estrada y es laque sigue

D. Juan de Estrada
su P. Legítimo morco
de la que sigue
y marido del de
enfrente

D. Ignacia Tigue
su M. Legítima
del que sigue y
mujer del de
enfrente

D. Antonia de
Estrada hija del
anterior y M. Le-
gítima de la que
sigue

Hermana
1^o Grado

D. Miguel de Estrada
hijo de la
anterior y
P. Legítimo de
el que sigue

D. Josepha Morales
hija de la anterior
y M. Legítima
de la que sigue

Primer Hermana
2^o Grado

D. Diego de Estrada
hijo de la
anterior y
Legítimo de la
que sigue

D. Fern. de Morales
hija de la anterior
y M. Legítima
del que sigue

Primer Hermana
3^o Grado

D. Barbara de
Estrada con-
trahe nte

D. Fernando Vil-
lan con-
trahe nte

Primer Hermana
4^o Grado

D. Juan Joseph
Vizcaino

Remar Governador Provisor y Revisor.
El Cuna y fuer Ccl. de Teualoyan puesto a los
pies del Sr. con el mayor rendimiento e infor-
ma que de las antecedentes diligencias consta que
D. Fernando Villan ve halla en cuarto grado de con-
sanguinidad con abingencia del tercero con D.
Barbara de Estrada y no lo es con haber en

este Amado paira p[ro]p[ri]amente en estas Cáber-
tas de la Real Audiencia de México, para que pueda commodamente
casarse con la Señora de la Concepción de la Cruz, con la
cual se casó por el año de la conquista de
alguna causa y suficiente según las costumbres
de la Real Audiencia de México.

Contra la dicha angustia el terror pavoroso
que el Sr. Don Fernando de Valdivia, su hermano
nieto es de la Real Audiencia de México, por el suceso pasado
por el público aquí de no haber querido
dijuna mujer repudiada de su hermana y
y hacer más aquí con su hermano, a un punto que
la ocasión que dio después de la expedición
por el año de la expedición el mayor estable por no
irle posible con aquel estado conveguen a la
para para establecerse y adelantarse.

Ultimamente visto es notoria la pobreza
con que esta Real Audiencia está no alcanzando su
poder de la Real Audiencia de México a causa de su quinquena de
cultura a mantener a la mencionada
Barbara y a otros hijos pequeños que tiene, allegan-
do esta pobreza a impedirle ir a la Real Audiencia
a la Contrahentada a una hermana de su cello-
quien el conveguen a cumplir con el precepto de
la Real Audiencia por su desorden, la que evidentemente
se ve con la Real Audiencia por medio del Ma-
nifesto presente y tal vez de mediana virtud por
medio del mismo por lo qual ruego a la
mente la conveguen a la Real Audiencia de México
ruplica el que informa a la Real Audiencia de México
varles, al Sr. Don Fernando y a la Barbara el quanto
conveniente para el conveguen a la Real Audiencia y ha-
bilitar para el establecimiento que pretenden
lo que en atención a la dicha expedición de la
nigridad de la Real Audiencia de México y de la Real Audiencia de México.

Yo, D. Juan de la Cruz, su hermano humilde
y obediente v[os]tro.

San en México a los 20 de Mayo de 1772.

D. Juan de la Cruz
Fz de la Cruz

México a los 20 de Mayo de 1772.

Se libró en el Real Excmo. de la Audiencia de México en atención a las causas que de ella resultan.

de unionos por jurar, y vassallos. Quando delas facultades de^{ca}
concedidas por nro^{do} dñ^o Pape Clemente Decimo quarto que felicite^{te}
governa^{ca} dada en Roma en Santa cruzia conraos vazo el año
vee^{te} pasado aviente y siete de mayo del año pasado de mill e
cientos, y setenta y cinco^{to} Por el qual se ha^{va}ndoles, por el
tiempo de veinte años, y en Vros^{os} deciden absolviendo con abs^olvim^{to}
y auemos por abuelto a Dⁿ Norreacullan el Niquexa Viudo, y a
D^a Baaxaa de Estrada Domella Espanoles vecinos del Parado de Segua
loya de quales quexa^{ca} conuencen en que haian incurrido a efecto so
lamente de conuencir la presente gracia les dispensamos en el impe
dimento de quanto grado de conuencim^{to} con que se hallan ligados
y declaramos no obstarle la distancia del tercero. para que no
obstante el referido impedim^{to}, y no resultando otro alguno delas
diligencias prevenidas por el Santo Concilio de Trento puedan
valida y lícitamente contraer el matrimonio que preceden en
quel orden de nra^{ca} Santa madre Iglesia, y permanezca en el
contal de que la referida D^a Baaxaa no haia sido arrebatada
o hauiendola sido no permanezca en potestad o aduersion del rap
tor, y les imponemos la penitencia Espiritual saludable de que
antes de contraer se confiesen, y conuencen sacramentalmente
y mandamos que de este Decreto seaque testimonio aucho
xado en forma, y se remita al Cua y a sus Ecos de dho-

Pasado a quien en Caxamal les avia del maldadino; El
por J. J. Juanes Barrios Dignidad & Chancie de
esta Santa Iglesia, Gobernador, Provisor, y vicario Perma-
nal de este Obisporado avilo Decreo mando y firmo-

M. f.

D. Barrios

Por mandado del Sr. D. J. J.

Luis Molina
Not. Oficialm.
de Gov.